

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра интеллектуальных прав

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Б1.В.07

год набора – 2023

Код и наименование направления подготовки:	40.03.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	бакалавриат
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	юриспруденция
Форма (формы) обучения:	очная, очная форма (ускоренное обучение на базе СПО), очно-заочная, очно-заочная (ускоренное обучение на базе СПО); очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО); очно-заочная (группа - выходного дня); заочная ¹ , заочная (ускоренное обучение на базе ВО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО - группа выходного дня); заочная (ускоренное обучение на базе СПО).
Квалификация:	бакалавр

Москва – 2023

¹ Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего образования.

Программа утверждена на заседании кафедры интеллектуальных прав, протокол № 9 от «15» марта 2023 года.

Авторы:

Новоселова Л.А. – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Королева А.Г. – преподаватель кафедры интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Малисов Р.В. – адвокат Московского филиала «Право» Коллегии Адвокатов Чеченской республики «НИЗАМ».

Новоселова Л.А., Королева А.Г.

Право интеллектуальной собственности: рабочая программа дисциплины (модуля) / Л.А. Новоселова, А.Г. Королева – М.: Издательский центр Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2023

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Право интеллектуальной собственности» является приобретение обучающимся набора компетенций, включающих знание, понимание и навыки в области права интеллектуальной собственности, а также способности к творческому и самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей профессиональной деятельности.

Обучающийся, освоивший учебную дисциплину (модуль) «Право интеллектуальной собственности», готовится к решению профессиональных задач в сфере общественных отношений, регулируемых правом интеллектуальной собственности.

Задачами дисциплины (модуля) «Право интеллектуальной собственности» являются:

формирование навыков обоснования и принятия в пределах должностных обязанностей решений;

обучение совершению действий, связанных с реализацией правовых норм;

приобретение навыков составления юридических документов.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Право интеллектуальной собственности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами (модулями) программы, такими как «Гражданское право (общая часть)», «Гражданское право (особенная часть)», «Предпринимательское право».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-1;

Профессиональные компетенции:

ПК-1;

ПК-2;

ПК-4.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
<i>Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. Общие положения об интеллектуальной собственности</i>	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (Далее УК-1)	ИУК 1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности (Далее ИУК 1.2-1.4)
<i>Авторское право. Права, смежные с авторскими</i>	УК-1 ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации (Далее ПК-2)	ИУК 1.2-1.4 ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач (Далее ИПК 2.3-2.4)
<i>Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав</i>	ПК-1 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать	ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления и устранения (Далее ИПК-1.1)

	такие изменения (Далее ПК-1) ПК-2	ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений (Далее ИПК-2.2) ИПК 2.3-2.4
Патентное право	УК-1 ПК-2	ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие ИУК 1.2 ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями (Далее ИПК-2.1) ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме. (Далее ИПК-2.5)
Защита патентных прав	ПК-1 ПК-2 ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой процедуры, оценивает правомерность их решений и действий. (Далее ИПК-1.3) ИПК 2.2-2.5 ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы. (Далее ИПК-4.1) ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных. (Далее ИПК-4.6)
Правовая охрана средств индивидуализации	УК-1 ПК-2	ИУК 1.1-1.2 ИПК 2.4
Защита прав на средства индивидуализации	ПК-1 ПК-4	ИПК 1.1 ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила

		оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
Правовая охрана иных объектов ин- теллектуальной собственности	УК-1 ПК-2	ИУК 1.1-1.2 ИПК 2.4

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 ак. часа.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се- мес тр/т ри- мес тр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежу- точного контроля
			лекции	практиче- ские занятия	СР		
1	Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. Общие положения об ин- теллектуальной собственности	А	2	4	6	Лекция-пре- зентация, дис- куссия	Устный опрос, тест
2	Авторское право. Права, смежные с авторскими	А	2	4	8	Проведение ролевой игры. Подведение ее итогов.	Устный опрос, тест
3	Гражданско-пра- вовая защита ав- торских и смеж- ных прав	А	2	2	6	Ролевая игра	Устный опрос , тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирова- ние, решение практиче- ских зада- ний
	<i>Всего в семестре А</i>		<i>6</i>	<i>10</i>	<i>20</i>		
4	Патентное право	В	4	2	2	Деловая игра	Тест

5	Защита патентных прав	В	-	2	2	Деловая игра, дискуссии, круглый стол	Тест
6	Правовая охрана средств индивидуализации	В	2	4	2	Лекция-дискуссия с участием практического работника	Тест
7	Защита прав на средства индивидуализации	В		4	2	Дискуссия	Опрос
8	Правовая охрана иных объектов интеллектуальной собственности	В	2	2	2	Мастер-класс с участием практического работника	Опрос, решение задач
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий
	Всего в семестре В		8	14	10		
	Всего по ОФО		14	26	30	Зачет	

2.1.2. Тематический план для очной формы (ускоренное обучение на базе СПО)

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лекции	практические занятия	СР		
1	Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. Общие положения об интеллектуальной собственности	6	2	2	4	Лекция-презентация, дискуссия	Устный опрос, тест
2	Авторское право. Права, смежные с авторскими	6	2	4	2	Проведение ролевой игры. Подведение ее итогов.	Устный опрос, тест
3	Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав	6	2	4	4	Ролевая игра	Устный опрос, тест

Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий
4	Патентное право	6	4	4	2	Деловая игра	Тест
5	Защита патентных прав	6	-	4	8	Деловая игра, дискуссии, круглый стол	Тест
6	Правовая охрана средств индивидуализации	6	2	4	4	Лекция-дискуссия с участием практического работника	Тест
7	Защита прав на средства индивидуализации	6		2	4	Дискуссия	Опрос
8	Правовая охрана иных объектов интеллектуальной собственности	6	4	2	2	Мастер-класс с участием практического работника	Опрос, решение задач
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий
	Всего по ОФУО (на базе СПО)		16	26	30		Зачет

2.1.3. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в ак, часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1	Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. Общие положения об интеллектуальной собственности	с	2	2	4	Лекция-дискуссия с элементами презентации	Устный опрос, тест
2	Авторское право. Права, смежные с авторскими	с	4	2	4	Блиц-опрос, решение задач	Тест
3	Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав	с			6	Ролевая игра	Тест

Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий
4	Патентное право	с	-	4	6	Блиц-опрос	Тест
5	Защита патентных прав	с	-	2	8	Решение задач	Тест
6	Правовая охрана средств индивидуализации	с	2	2	4	Лекция-дискуссия с участием практического работника	Опрос, решение задач
7	Защита прав на средства индивидуализации	с		2	10	Дискуссия	Тест
8	Правовая охрана иных объектов интеллектуальной собственности	с	-	2	8	Блиц-опрос	Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий
	Всего по ОЗФО		8	14	50		Зачет

2.1.4. Тематический план для очно-заочной формы (ускоренное обучение на базе ВО)

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр / три-местр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1	Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. Общие положения об интеллектуальной собственности	8	2	2	4	Лекция-дискуссия с элементами презентации	Устный опрос, тест
2	Авторское право. Права, смежные с авторскими	8	2	2	4	Дискуссия, блиц-опрос	Тест

3	Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав	8			10	Ролевая игра	Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий
4	Патентное право	8	-	2	6	Блиц-опрос	Тест
5	Защита патентных прав	8	-	2	8	Решение задач	Тест
6	Правовая охрана средств индивидуализации	8	2	2	4	Лекция-дискуссия с участием практического работника	Опрос, решение задач
7	Защита прав на средства индивидуализации	8			10	Дискуссия	Тест
8	Правовая охрана иных объектов интеллектуальной собственности	8	-	2	8	Блиц-опрос	Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий
	Всего по ОЗФО-ГВД / ОЗФУО (на базе ВО)		6	12	54		Зачет

**2.1.5. Тематический план для
очно-заочной формы – группа выходного дня**

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се- местр /три- местр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма про- межуточ- ной атте- стации
			лек- ции	практиче- ские занятия	СР		

1	Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. Общие положения об интеллектуальной собственности	с	2	2	4	Лекция-дискуссия с элементами презентации	Устный опрос, тест
2	Авторское право. Права, смежные с авторскими	с	2	2	4	Дискуссия, блиц-опрос	Тест
3	Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав	с			10	Ролевая игра	Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий
4	Патентное право	с	-	2	6	Блиц-опрос	Тест
5	Защита патентных прав	с	-	2	8	Решение задач	Тест
6	Правовая охрана средств индивидуализации	с	2	2	4	Лекция-дискуссия с участием практического работника	Опрос, решение задач
7	Защита прав на средства индивидуализации	с	2	2	6	Дискуссия	Тест
8	Правовая охрана иных объектов интеллектуальной собственности	с	-	2	8	Блиц-опрос	Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий
	Всего по ОЗФО-ГВД / ОЗФУО (на базе ВО)		8	14	50		Зачет

**2.1.6. Тематический план для очно-заочной формы
(ускоренное обучение на базе СПО)**

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се- местр /три- местр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма про- межуточ- ной атте- стации
			лек- ции	практиче- ские занятия	СР		
1	Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. Общие положения об ин- теллектуальной собственности	6	2	2	4	Лекция-дис- куссия с эле- ментами пре- зентации	Устный опрос, тест
2	Авторское право. Права, смежные с авторскими	6	2	2	4	Дискуссия, блиц-опрос	Тест
3	Гражданско-пра- вовая защита ав- торских и смеж- ных прав	6			10	Ролевая игра	Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирова- ние, решение практиче- ских зада- ний
4	Патентное право	6	-	2	6	Блиц-опрос	Тест
5	Защита патент- ных прав	6	-	2	8	Решение за- дач	Тест
6	Правовая охрана средств индиви- дуализации	6	2	2	4	Лекция-дис- куссия с уча- стием практи- ческого ра- ботника	Опрос, ре- шение задач
7	Защита прав на средства индиви- дуализации	6		2	8	Дискуссия	Тест
8	Правовая охрана иных объектов интеллектуальной собственности	6	-	2	8	Блиц-опрос	Тест
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирова- ние, решение практиче- ских зада- ний

	Всего по ОЗФУО (на базе СПО)		6	14	52		Зачет
--	---	--	----------	-----------	-----------	--	--------------

**2.1.7. Тематический план для заочной формы /
заочной формы (ускоренное обучение на базе СПО)**

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	К У Р С	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в ак. часах)			Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма про- межуточ- ной атте- стации
			лек- ции	практиче- ские занятия	СР		
1	Интеллектуаль- ная собствен- ность как объект правовой охраны. Общие положения об ин- теллектуальной собственности	4/3	2	-	6	Лекция-пре- зентация	Тест
2	Авторское право. Права, смежные с авторскими	4/3	-	2	10	Блиц-опрос	Тест
3	Гражданско-пра- вовая защита ав- торских и смеж- ных прав	4/3	-		6	Ролевая игра	Устный опрос
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирова- ние, решение практиче- ских зада- ний
4	Патентное право	4/3	-	2	6	Блиц-опрос	Тест
5	Защита патент- ных прав	4/3	-		10	Решение за- дач	Тест
6	Правовая охрана средств индиви- дуализации	4/3	-	2	6	Дискуссия	Тест
7	Защита прав на средства индиви- дуализации	4/3	-		6	Деловая игра	Тест
8	Правовая охрана иных объектов интеллектуаль- ной собственнос- ти	4/3	-	2	8	Блиц-опрос	Решение задач
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирова- ние,

						решение практиче- ских зада- ний
Всего по ЗФО / ЗФУО (на базе СПО)		2	8	58	Зачет (4ак.ч. на подготовку и сдачу зачета)	

**2.1.8. Тематический план для заочной формы
(ускоренное обучение на базе ВО)**

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	К У Р С	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образова- тельного процесса	Форма текущего контроля/ Форма про- межуточ- ной атте- стации
			лекции	практиче- ские занятия	СР		
1	Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. Общие положения об ин- теллектуальной собственности	3	2	-	6	Лекция-пре- зентация	Тест
2	Авторское право. Права, смежные с авторскими	3	-	2	4	Блиц-опрос	Тест
3	Гражданско-пра- вовая защита ав- торских и смеж- ных прав	3	-		10	Ролевая игра	Устный опрос
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирова- ние, решение практиче- ских зада- ний
4	Патентное право	3	-	2	6	Блиц-опрос	Тест
5	Защита патент- ных прав	3	-		10	Решение за- дач	Тест
6	Правовая охрана средств индиви- дуализации	3	-	2	4	Блиц-опрос	Тест
7	Защита прав на средства индиви- дуализации	3			10	Ролевая игра	Тест

8	Правовая охрана иных объектов интеллектуальной собственности	3	-	-	10	Дискуссия	
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий
	Всего по ЗФУО (на базе ВО)		2	6	60	Зачет (4ак.ч. на подготовку и сдачу зачета)	

**2.1.9. Тематический план для заочной формы
(ускоренное обучение на базе ВО - группа выходного дня)**

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1	Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. Общие положения об интеллектуальной собственности	3	2	-	10	Лекция- презентация	Решение задач
2	Авторское право. Права, смежные с авторскими	3	2	2	4	Лекция-презентация; блиц-опрос	Тест
3	Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав	3			4	Ролевая игра	Устный опрос
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий
4	Патентное право	3	-	2	6	Блиц-опрос	Решение задач
5	Защита патентных прав	3	-		10	Ролевая игра	Тест
6	Правовая охрана средств индивидуализации	3	-	2	4	Блиц-опрос	Тест
7	Защита прав на средства индивидуализации	3	-	2	10	Работа в малых группах	Решение задач

8	Правовая охрана иных объектов интеллектуальной собственности	3	-	-	10	Дискуссия	
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий
	<i>Всего по ЗФУО (на базе ВО- ГВД)</i>		4	6	58	<i>Зачет (4ак.ч. на подготовку и сдачу зачета)</i>	

2.2. Занятия лекционного типа

Тема. *Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. Общие положения об интеллектуальной собственности*

Содержание:

1. Понятие интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

2. Законодательство об интеллектуальной собственности и его место в системе гражданского законодательства. История законодательства об интеллектуальной собственности. Система международных договоров в сфере интеллектуальной собственности.

3. Наука интеллектуального права (права интеллектуальной собственности) в России. Место права интеллектуальной собственности в системе гражданского права. Понятие права интеллектуальной собственности и его задачи (функции). Институты интеллектуального права.

4. Понятие исключительного права. Признаки исключительного права. Распоряжение исключительным правом. Защита интеллектуальных прав.

Задания для подготовки:

Повторить общетеоретические положения, относящиеся к рассматриваемым в лекции вопросам, проанализировать соответствующие положения закона.

Тема. *Авторское право. Права, смежные с авторскими*

Содержание:

1. Авторские и смежные права в системе интеллектуальной собственности. История развития авторского права в России и за рубежом.

2. Понятие, принципы и источники авторского права. Международно-правовая охрана авторских прав. Тенденции развития законодательства об авторских и смежных правах. Положения проекта четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации об авторских и смежных правах.

3. Объекты авторского права (понятие и признаки). Виды объектов авторского права. Понятие произведения как объекта авторского права. Виды произведений. Правовая охрана и значение отдельных элементов произведения. Произведения, не являющиеся объектами авторского права.

4. Субъекты авторского права: общая характеристика. Автор произведения. Соавторство. Иностранные авторы. Организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе.

5. Личные неимущественные права авторов. Исключительное право на произведение и другие имущественные права. Свободное использование произведений, его способы. Срок действия авторского права. Договоры в сфере авторских прав. Наследование авторских прав и иные случаи перехода прав.

6. Особенности правовой охраны авторских прав в отдельных случаях: производные и составные произведения, служебные произведения, программы для ЭВМ, аудиовизуальные произведения и сложные объекты.

7. Понятие и природа смежных прав. Их место в системе права интеллектуальной собственности и связь с авторским правом.

8. Объекты и субъекты смежных прав. Право на исполнение. Право на фонограмму. Право организаций эфирного и кабельного вещания. Право изготовителя базы данных. Право публикатора.

9. Свободное использование объектов смежных прав. Срок действия смежных прав. Особенности защиты смежных прав.

Задания для подготовки:

Повторить общетеоретические положения, относящиеся к рассматриваемым в лекции вопросам, изучить положения международных договоров и российского законодательства, касающиеся авторского права и прав, смежных с авторскими.

Тема. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав

Содержание:

1. Понятие и принципы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав.

2. Способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав.

3. Особенности защиты личных неимущественных прав авторов.

4. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав: гражданская, административная, уголовная.

5. Анализ судебной практики по делам о защите авторских и смежных прав. Тенденции развития судебной практики.

Задания для подготовки:

Повторить общетеоретические положения, относящиеся к рассматриваемым в лекции вопросам, подготовить необходимый нормативный материал, ознакомиться с судебной практикой по рассматриваемым в лекции вопросам.

Тема. Патентное право. Защита патентных прав

Содержание:

1. Понятие и принципы патентного права. История развития патентного права в России и за рубежом.
2. Источники патентного права. Система международных договоров в области патентного права.
3. Объекты патентных прав. Понятие и условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца.
4. Субъекты патентных прав: общая характеристика. Авторы объектов патентного права, патентообладатели, наследники (правопреемники). Патентные права. Ограничения патентных прав, право преждепользования, право после пользования.
5. Исключительное право на объекты патентных прав. Содержание патентных прав. Объем правовой охраны исключительных патентных прав. Личные неимущественные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Сроки действия исключительных патентных прав. Распоряжение исключительным правом.
6. Получение патента и его этапы. Обязанности патентообладателя. Прекращение действия патента. Патентование за рубежом.
7. Понятие и принципы гражданско-правовой защиты интеллектуальных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Способы защиты указанных прав.
8. Рассмотрение патентных споров в административном и судебном порядке.
9. Ответственность за нарушение исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы: гражданская, административная, уголовная.
10. Анализ судебной практики по делам о защите исключительных патентных прав.

Задания для подготовки:

Повторить категории гражданского и административного и процессуального права, относящиеся к рассматриваемым в теме вопросам, подготовить необходимый нормативный материал, ознакомиться с судебной практикой по рассматриваемым в лекции вопросам.

Тема. Правовая охрана средств индивидуализации. Защита прав на средства индивидуализации

Содержание:

1. Понятие средств индивидуализации товаров, работ (услуг), юридических лиц, предприятий. Их классификация. Законодательство, регулирующее отношения в сфере средств индивидуализации. Система международных договоров в этой сфере.

2. Фирменное наименование как средство индивидуализации юридического лица: понятие, назначение и его состав. История развития фирменных наименований в России и за рубежом. Право на фирменное наименование. Принципы правовой охраны фирменного наименования. Требования, предъявляемые к фирменному наименованию. Субъекты права на фирменное наименование. Момент возникновения и прекращения права на фирменное наименование.

3. Товарный знак (знак обслуживания) как средство индивидуализации товаров работ (услуг). Понятие и виды товарных знаков (знаков обслуживания). Субъекты прав на товарные знаки (знаки обслуживания). Требования к обозначению, регистрируемому в качестве товарного знака. Исключительное право на товарный знак и срок его действия. Государственная регистрация товарного знака и её этапы. Свидетельство на товарный знак. Международная классификация товаров и услуг. Общеизвестные товарные знаки. Использование товарного знака. Лицензионные договоры, их виды. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака.

4. Наименование места происхождения товара и географическое указание как средства индивидуализации товаров. Государственная регистрация наименованием места происхождения товара и географического указания. Использование наименования места происхождения товара и географического указания. Распоряжение исключительным правом на наименование места происхождения товара и географически указание. Срок действия исключительного права на наименование места происхождения товара и географически указание. Прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара и географического указания.

5. Коммерческое обозначение как средство индивидуализации предприятия. Право на коммерческое обозначение. Субъекты права на коммерческое обозначение. Основания прекращения права на коммерческое обозначение.

6. Понятие и принципы гражданско-правовой защиты исключительных прав на средства индивидуализации. Способы защиты указанных прав.

7. Рассмотрение споров в сфере защиты прав на средства индивидуализации в административном и судебном порядке.

8. Ответственность за нарушение исключительных прав на средства индивидуализации: гражданская, административная, уголовная.

9. Анализ судебной практики по делам о защите исключительных прав на средства индивидуализации.

Задания для подготовки:

Повторить общетеоретические положения, относящиеся к рассматриваемым в лекции вопросам, проанализировать соответствующие положения закона, подобрать для изучения судебную практику, касающуюся данной темы, повторить общетеоретические положения, относящиеся к рассматриваемым в лекции вопросам.

Тема. *Правовая охрана иных объектов интеллектуальной собственности*

Содержание:

1. Понятие селекционного достижения и условия его охраноспособности. История развития правовой охраны селекционного достижения в России и за рубежом. Авторы и соавторы селекционного достижения, их права и обязанности. Государственная регистрация селекционного достижения, получение патента. Исключительное право на селекционное достижение. Срок действия исключительного права на селекционное достижение. Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение. Лицензионные договоры, принудительные лицензии. Защита исключительного права на селекционные достижения.

2. Право на топологию интегральной микросхемы. Понятие и признаки топологии интегральной микросхемы. Субъекты исключительного права на топологию интегральной микросхемы. Регистрация топологии интегральной микросхемы. Исключительное право на топологию интегральной микросхемы. Права автора. Служебная топология, создание топологии по заказу. Лицензионный договор. Защита исключительного права на топологию интегральной микросхемы.

3. Понятие секрета производства (ноу-хау) по действующему российскому законодательству. Правовая регламентация ноу-хау в законодательствах и доктрине зарубежных стран и международных соглашений. Исключительное право на ноу-хау и его особенности. Распоряжение правом на ноу-хау. Служебное ноу-хау. Защита исключительного права на секрет производства (ноу-хау).

Задания для подготовки:

Повторить общетеоретические положения, относящиеся к рассматриваемым в лекции вопросам, проанализировать соответствующие положения закона, подобрать для изучения судебную практику, касающуюся данной темы, повторить общетеоретические положения, относящиеся к рассматриваемым в лекции вопросам.

2.3. Занятия семинарского типа

Тема. *Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. Общие положения об интеллектуальной собственности*

1. Понятие интеллектуальной собственности.

2. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

3. Законодательство об интеллектуальной собственности и его место в системе гражданского законодательства.

4. История законодательства об интеллектуальной собственности.

5. Система международных договоров в сфере интеллектуальной собственности.

6. Понятие и признаки исключительного права.

7. Распоряжение исключительным правом. Защита интеллектуальных прав.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции, изучение рекомендованной учебной и дополнительной литературы, нормативного материала, составление схем и таблиц в форме электронных презентаций, подготовка к дискуссии на тему «Нуждается ли интеллектуальная собственность в охране».

Тема. Авторское право. Права, смежные с авторскими

1. Понятие, принципы и источники авторского права.

2. Международно-правовая охрана авторских прав.

3. Объекты авторского права (понятие и признаки).

4. Субъекты авторского права.

5. Личные неимущественные права авторов.

6. Исключительное право на произведение и иные права.

7. Договоры в сфере авторских прав.

8. Понятие и природа смежных прав.

9. Объекты и субъекты смежных прав.

10. Особенности защиты смежных прав.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции, изучение рекомендованной учебной и дополнительной литературы, нормативного материала, решение задач, составление проекта договора о передаче исключительного права, подготовка сравнительных таблиц и схем в виде электронных презентаций, подготовка к ролевой игре «Возник ли объект авторских прав».

Тема. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав

1. Понятие и принципы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав.

2. Способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав.

3. Особенности защиты личных неимущественных прав авторов

4. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав: гражданская, административная, уголовная.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции, изучение рекомендованной учебной и дополнительной литературы, нормативного материала, решение задач, составление искового заявления по факту нарушения права на имя и право на неприкосновенность произведения, подготовка материалов для ролевой игры, подготовка проектов лицензионного договора, договора авторского заказа, подготовка сравнительных таблиц и схем в виде электронных презентаций по способам защиты авторских и смежных прав.

Тема. Патентное право

1. Понятие и принципы патентного права.
2. Источники патентного права. Система международных договоров в области патентного права.
3. Объекты патентных прав.
4. Понятие и условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца.
5. Субъекты патентных прав.
6. Ограничения патентных прав, право преждепользования, право послепользования.
7. Исключительное право на объекты патентных прав.
8. Получение патента и его этапы.
9. Обязанности патентообладателя.
10. Прекращение действия патента.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции, изучение рекомендованной учебной и дополнительной литературы, нормативного материала, решение задач, составление заявки на изобретение, промышленный образец, подготовка сравнительной таблицы по признакам патентоспособности объектов патентных прав, подготовка к ролевой игре «Подача заявки на изобретение».

Тема. Защита патентных прав

1. Понятие и принципы гражданско-правовой защиты патентных прав.
2. Способы гражданско-правовой защиты патентных прав.
3. Особенности защиты личных неимущественных прав авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.
4. Ответственность за нарушение патентных прав: гражданская, административная, уголовная.
5. Особенности рассмотрения споров в сфере патентных прав.
6. Административный и судебный порядок рассмотрения патентных споров.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции, изучение рекомендованной учебной и дополнительной литературы, нормативного материала, решение задач, составление исковых заявлений об оспаривании решения Роспатента, признании патента недействительным, привлечение к административной ответственности за нарушение патентных прав, составление сравнительной таблицы по административному и судебному порядку рассмотрения споров, подготовка к ролевой игре «Оспаривание решений Роспатента», подготовка материалов к дискуссии «Защита патентных и авторских прав – сходство и различия; подготовка и проведение круглого стола «Ограничения исключительного права на объекты патентных прав».

Тема. Правовая охрана средств индивидуализации

1. Средства индивидуализации товаров, работ (услуг), юридических лиц, предприятий.
2. Фирменное наименование как средство индивидуализации юридического лица.
3. Товарный знак (знак обслуживания) как средство индивидуализации товаров, работ (услуг).
4. Наименование места происхождения товара как средство индивидуализации товара.
5. Коммерческое обозначение как средство индивидуализации предприятия.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции, изучение рекомендованной учебной и дополнительной литературы, нормативного материала, решение задач, составление сравнительных таблиц; подготовка к дискуссии «Нуждается ли в изменении режим исчерпания прав».

Тема. Защита прав на средства индивидуализации

1. Понятие и принципы гражданско-правовой защиты исключительного права на средства индивидуализации.
2. Способы гражданско-правовой защиты прав на средства индивидуализации.
3. Ответственность за нарушение исключительного права на средства индивидуализации.

Задания для подготовки:

Прослушивание лекции, изучение рекомендованной учебной и дополнительной литературы, нормативного материала, решение задач, составление сравнительной таблицы по способам гражданско-правовой защиты прав на средства индивидуализации и видам ответственности за

нарушение исключительного права, подготовка к дискуссии «Нуждается ли в изменении режим исчерпания прав».

Тема. *Правовая охрана иных объектов интеллектуальной собственности*

1. Понятие селекционного достижения и условия его охраноспособности.

2. Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение. Лицензионные договоры, принудительные лицензии.

3. Право на топологию интегральной микросхемы.

4. Понятие секрета производства (ноу-хау) по действующему российскому законодательству.

Задания для подготовки к занятию:

изучение рекомендованной учебной и дополнительной литературы, нормативного материала, решение задач, составление сравнительных таблиц и схем в форме электронных презентаций, подготовка искового заявления о частичном запрете использования фирменного наименования, подготовка к проведению мастер-класса по вопросу о защите прав на наименование места происхождения товара.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы:

- решение задач из практикума;
- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных баз данных;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;
- поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам;
- подготовка рефератов, докладов, эссе, презентаций;
- проектная деятельность.

Формы самостоятельной работы:

- написание эссе,
- подготовка доклада,
- выполнение кейс-задания,
- информационный поиск,
- разработка мультимедийной презентации,
- построение сводной (обобщающей) таблицы)

Модель (особенности) самостоятельной работы по отдельным разделам и темам:

- составление проектов процессуальных документов, в том числе искового заявления, апелляционной, кассационной, надзорной жалобы, проекта судебного решения;

- составление проектов договоров;
- обобщение материалов судебной практики по определенным вопросам;
- подготовка к проведению ролевой игры;
- подготовка для обсуждения дискуссионных вопросов;
- составление схем, сравнительных таблиц.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В качестве оценочных материалов могут быть использованы, в том числе:

- Задания для выполнения проверочных работ (тестирования)
- Вопросы для быстрого письменного или устного опроса
- Вопросы для понятийного диктанта
- «Кейс-стади» (ситуационные задачи)
- Темы эссе (рефератов, докладов)
- Вопросы для обсуждения на круглом столе (дискуссия, полемика, диспут, дебаты)
- Контрольные вопросы и модельные задания для самостоятельной работы обучающегося
- Вопросы для зачета

Задания для выполнения проверочных работ (тестирования)

Вопросы для тестирования выбираются преподавателем с учетом темы занятия.

1. В понятие «интеллектуальная собственность» входит:
 - a) авторское и патентное право;
 - b) смежные права;
 - c) право на товарный знак;
 - d) иные права, отраженные в части 4 ГК РФ;
 - e) **все вышеперечисленные институты.**
2. Интеллектуальное право состоит из:
 - a) права авторства, права на получение патента;
 - b) исключительного права и личных неимущественных прав;
 - c) **исключительного права, личных неимущественных прав и иных прав;**
 - d) исключительного права и иных прав, предусмотренных законом;
 - e) личных неимущественных прав, права следования, права доступа.

3. Интеллектуальное право регулируется:

- a) Гражданским кодексом Российской Федерации;
- b) Конституцией Российской Федерации;
- c) соответствующими международными договорами, ратифицированными РФ;
- d) подзаконными актами;
- e) **всеми вышеуказанными нормативными документами.**

4. Категориями интеллектуальной собственности являются:

- a) **промышленная собственность, литературная и художественная собственность и нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности;**
- b) промышленная собственность и авторская собственность, иные объекты собственности;
- c) литературная и художественная собственность, патентная собственность, нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности;
- d) нет правильных ответов.

5. Право интеллектуальной собственности является:

- a) **подотраслью гражданского права;**
- b) институтом права собственности;
- c) новым институтом права собственности;
- d) относительно самостоятельной частью права собственности;
- e) нет правильных ответов.

6. Автором результата интеллектуальной деятельности является:

- a) юридическое лицо, по служебному заданию которого или на средства которого создан результат интеллектуальной деятельности;
- b) **физическое лицо, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности;**
- c) может быть любое юридическое или физическое лицо;
- d) юридическое или физическое лицо, творческим трудом которых создан результат интеллектуальной деятельности;
- e) нет правильных ответов

7. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности является правом:

- a) личным неимущественным;
- b) обязательственным;
- c) вещным;
- d) **имущественным;**
- e) вещным и имущественным.

8. По какому договору отчуждается исключительное право:

- a) по договору купли-продажи исключительного права;
- b) по лицензионному договору;

- c) **по договору об отчуждении исключительного права;**
- d) нет правильного ответа.

9. Право использования объекта интеллектуальных прав может быть передано автором результата интеллектуальной деятельности на определенный срок:

- a) по договору аренды исключительного права;
- b) **по лицензионному договору;**
- c) по сублицензионному договору.
- d) по договору купли продажи.

10. Срок действия лицензионного договора не может быть больше:

- a) 5 лет;
- b) 10 лет;
- c) **срока действия исключительного права;**
- d) срока действия права авторства.

11. Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются:

- a) мировым судьей;
- b) судом общей юрисдикции;
- c) арбитражным судом;
- d) Судом по интеллектуальным правам;
- e) **судом общей юрисдикции, арбитражным судом, Судом по интеллектуальным правам.**

12. Иск о признании исключительного права предъявляется к:

- a) лицу, неправомерно использующему РИД;
- b) лицу, препятствующему созданию РИД;
- c) **лицу, которое отрицает или иным образом не признает право правообладателя;**
- d) всем указанным лицам.

13. К объектам патентного права относятся:

- a) изобретение;
- b) полезная модель;
- c) промышленный образец;
- d) **все вышеперечисленные объекты.**

14. Какие иные права принадлежат автору изобретения?

- a) право следования и право доступа;
- b) **право на получение патента, право на вознаграждение;**
- c) все вышеперечисленные права.

15. Автор объекта промышленной собственности определяется:

- a) на основании доказательств, подтверждающих принадлежность результатов интеллектуальной деятельности конкретному автору;
- b) на основании свидетельских показаний;
- c) автором объекта промышленной собственности считается лицо, указанное в заявке на выдачу патента;**
- d) любым из указанных способов.

16. В условия патентоспособности изобретения входят:

- a) новизна, актуальность и научная значимость;
- b) новизна и техническая применимость, изобретательский ценз;
- c) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость;**
- d) все вышеуказанные условия.

17. Особые объекты патентных прав:

- a) способы клонирования человека;
- b) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
- c) промышленно применимые эмбрионы человека;
- d) все вышеуказанные объекты;
- e) нет правильного ответа.**

18. Не являются изобретениями:

- a) топология интегральной микросхемы;
- b) научные теории и математические методы;
- c) программы для ЭВМ;
- d) решения, касающиеся внешнего вида и направленные на удовлетворение эстетических потребностей.
- e) все вышеуказанное;**
- f) нет правильного ответа.

19. Условия предоставления правовой охраны полезной модели:

- a) отсутствие известности из уровня техники;**
- b) высокий изобретательский уровень;
- c) возможность использования в промышленности;**
- d) все перечисленные условия.

20. Исключительное право на объект промышленной собственности:

- a) признается и охраняется государством с момента возникновения объекта промышленной собственности;
- b) признается и охраняется государством с момента опубликования в Вестнике Роспатента;
- c) признается и охраняется государством с момента регистрации;**
- d) нет правильного ответа.

21. Право авторства на изобретение:

- a) передается вместе с исключительным правом;
- b) передается на срок действия исключительного права;
- c) передается в порядке определенном в ч. 4 ГК РФ;
- d) не передается.**

22. Использованием изобретения не является:

- a) ввоз на территорию РФ;
- b) предложение о продаже;
- c) опубликование информации об изобретении;**
- d) иное введение в гражданский оборот.

23. Использование независимо от автора изобретения тождественного решения является:

- a) преждевременным правом на получение патента;
- b) правом, препятствующим автору получить патент на изобретение;
- c) правом преждепользования;**
- d) правом тождественного использования.

24. Срок действия исключительного права на изобретение составляет:

- a) 10 лет;
- b) 20 лет;**
- c) 15 лет;
- d) 35 лет.

25. Срок действия исключительного права на полезную модель составляет:

- a) 10 лет;**
- b) 20 лет;
- c) 15 лет;
- d) 35 лет;

26. Срок действия исключительного права на промышленный образец составляет:

- a) 10 лет;
- b) 20 лет;
- c) 5 лет;**
- d) 35 лет.

27. В случае если изобретение, полезная модель, промышленный образец созданы работником в рамках трудовых обязанностей или служебного задания, то право авторства принадлежит:

- a) работнику;**
- b) трудовому коллективу;

с) работодателю.

28. В случае если изобретение, полезная модель, промышленный образец созданы работником в рамках трудовых обязанностей или служебного задания, то исключительное право принадлежит:

- а) работнику;
- б) трудовому коллективу;
- с) **работодателю.**

29. Заявка на изобретение может быть преобразована в:

- а) **заявку на полезную модель;**
- б) заявку на товарный знак;
- с) **заявку на промышленный образец;**
- д) заявку на фирменное наименование;
- е) в любую из указанных заявок.

30. Преобразование заявки на полезную модель в заявку на промышленный образец:

- а) **допускается;**
- б) допускается после получения патента;
- с) не предусмотрена законодательством.

31. Конвенционный приоритет устанавливается по дате первой заявке в:

- а) федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
- б) **в государстве – участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности;**
- с) в государстве – участнике Венской конвенции по охране промышленной собственности.
- д) в любом из указанных случаев.

32. Со дня подачи заявки в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности наступает:

- а) конвенционный приоритет;
- б) временная правовая охрана;
- с) мораторий на изобретение;
- д) **нет правильных ответов.**

33. На основании решения о выдаче патента Роспатент:

- а) **вносит изобретение, промышленный образец или полезную модель в соответствующий государственный реестр;**
- б) публикует сведения о выдаче патента в официальном бюллетене;

- с) приобретает исключительное право на изобретение, промышленный образец или полезную модель в соответствующем государственном реестре;
- d) нет правильных ответов.

34. Досрочное прекращение действия патента возможно:

- a) по заявлению патентообладателя;**
- b) по заявлению заинтересованного лица;
- с) при неуплате в установленный законом срок патентной пошлины.**

35. Авторское право охраняет:

- a) открытия и идеи;
- b) изобретения;
- с) творческие произведения;**
- d) любые объекты интеллектуальной собственности;
- e) нет правильных ответов.

36. Обязательная государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации предусмотрена:

- a) для творческих произведений литературы, науки, искусства;
- b) средств индивидуализации предпринимателей и результатов их деятельности;**
- с) изобретений, полезных моделей, промышленных образцов;**
- d) всех перечисленных объектов;
- e) нет правильных ответов.

37. Авторское право действует:

- a) в течение всей жизни автора и 40 лет после его смерти;
- b) в течение всей жизни автора и 60 лет после его смерти;
- с) в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти;**
- d) в течение всей жизни автора и 100 лет после его смерти;
- e) нет правильных ответов.

38. Знак охраны авторского права (знак «копирайт») состоит:

- a) латинской буквы «С» в окружности, имени или наименования правообладателя и года первого опубликования произведения;**
- b) из сочетания латинских букв «Т» и «М»: «ТМ»;
- c) латинской буквы «А» в окружности, имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав и года первого опубликования произведения;
- d) нет правильных ответов.

39. Авторское право возникает:

- a) с даты получения экземпляра произведения в РАО;

- b) на основании официального заявления автора о создании им произведения, сделанного в СМИ;
- c) в силу факта получения авторского свидетельства;
- d) в силу факта создания произведения;**
- e) нет правильных ответов.

40. Право доступа — это:

- a) право автора произведения изобразительного искусства требовать предоставления ему возможности осуществлять право на воспроизведение своего произведения;**
- b) право автора произведения изобразительного искусства требовать предоставления ему правовой охраны;
- c) право на защиту произведения от несанкционированного показа;
- d) право отслеживать все случаи публичного воспроизведения объекта авторского права;
- e) нет правильных ответов.

41. Неимущественные права автора:

- a) после смерти автора прекращаются;**
- b) после смерти автора переходят к его наследникам;
- c) могут передаваться путем заключения авторского договора;
- d) сохраняются за автором в случае передачи прав на использование произведения;
- e) нет правильных ответов.

42. Произведение переходит в общественное достояние:

- a) после обнародования;
- b) после истечения срока действия исключительного права на произведение;**
- c) после опубликования;
- d) вынесения соответствующего судебного акта;
- e) нет правильных ответов.

43. При отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо:

- a) обладающее рукописями (черновиками) произведения, иными доказательствами;
- b) осуществившее государственную регистрацию права на произведение и уплату госпошлины;
- c) указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения;**
- d) предоставившее расписку в подтверждение того факта, что оно является автором;
- e) нет правильных ответов.

44. При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом авторское право возникает:

- a) после публичного раскрытия автором своей личности;
- b) после уплаты госпошлины;
- c) если при опубликовании произведения не было сделано оговорки об ином;
- d) в обычном порядке;**
- e) не возникает.

45. Авторское право не распространяется:

- a) на пантомимы;
- b) фотографические произведения;
- c) концепции;**
- d) аудиовизуальные произведения;
- e) все перечисленные выше объекты.

46. Право автора произведения изобразительного искусства, рукописей литературных и музыкальных произведений в каждом случае публичной перепродажи оригинала получать от продавца вознаграждение называется:

- a) правом доступа;
- b) правом следования;**
- c) принципом компенсации авторских прав;
- d) правом преждепользования;
- e) нет правильных ответов.

47. Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух или более лиц:

- a) принадлежит творческому коллективу;**
- b) возникает после уплаты соответствующей пошлины;
- d) возникает, когда такое произведение образует одно неразрывное целое или каждая из которых имеет самостоятельное значение;
- e) не возникает, поскольку невозможно установить степень участия каждого из авторов.

48. В отношении произведения, созданного в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя (служебного произведения), если иное не установлено договором между работником и работодателем:

- a) право авторства принадлежит работодателю;
- b) право авторства принадлежит автору — работнику, а исключительное право на использование служебного произведения — работодателю;**
- c) право авторства принадлежит работнику и работодателю совместно;
- d) право авторства не возникает;

е) нет правильных ответов.

49. Объектами смежных прав являются:

- а) кинофильмы;
- б) фонограммы;**
- с) программы для ЭВМ и базы данных;
- д) передачи средств массовой информации;
- е) нет правильных ответов.

50. Обладателем смежных прав является:

- а) композитор;
- б) дирижер;**
- с) артист-исполнитель;**
- д) режиссер;**
- е) все вышеуказанные лица.

51. Авторами фильма (аудиовизуального произведения) являются:

- а) режиссер-постановщик, автор музыкального произведения, специально созданного для этого фильма, автор сценария;**
- б) автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик;
- с) оператор-постановщик, автор сценария, автор музыкального произведения, специально созданного для этого фильма;
- д) автор музыкального произведения, специально созданного для этого фильма;
- е) кинокомпания.

52. Исключительное смежное право исполнителя действуют в течение всей жизни исполнителя:

- а) и 25 лет после его смерти;
- б) и 50 лет после его смерти;
- с) и 75 лет после его смерти;
- д) и 100 лет после его смерти;
- е) нет правильных ответов.**

53. Знак охраны смежных прав на фонограмму состоит

- а) из сочетания латинских букв «Т» и «М»; «ТМ»;
- б) латинской буквы «Р» в окружности, имени (наименования) обладателя исключительного права и года первого опубликования; опубликования фонограммы;**
- с) латинской буквы «С» в окружности, имени (наименования) обладателя исключительного права и года первого опубликования фонограммы;
- д) латинской буквы «К» в окружности, имени (наименования) обладателя исключительного права и года первого опубликования фонограммы;

е) нет правильных ответов.

54. Средства индивидуализации являются объектом интеллектуальной собственности, поскольку:

а) являются результатом интеллектуальной деятельности;

б) по своему характеру приравнены законом к результатам интеллектуальной деятельности;

с) права на них схожи по содержанию с правами на результаты интеллектуальной деятельности;

д) так предусмотрено Всеобщей декларацией прав человека;

е) нет правильных ответов.

55. Какова правовая природа секретов производства (ноу-хау) согласно законодательству РФ?

а) объект исключительных прав,

б) фактическая монополия, поддерживаемая режимом охраны конфиденциальной информации,

с) режим охраны вещных прав.

56. Кто может быть субъектом правоотношений по поводу секретов производства (ноу-хау)?

а) публично-правовое образование (Российская Федерация, субъект федерации, муниципальное образование)

б) коммерческое юридическое лицо,

с) некоммерческое юридическое лицо,

д) индивидуальный предприниматель,

е) физическое лицо, не обладающее статусом индивидуального предпринимателя,

ф) все вышеперечисленные лица.

57. Может ли ноу-хау использоваться одновременно несколькими лицами?

а) да;

б) нет.

58. Может ли ноу-хау принадлежать одновременно нескольким лицам?

а) да;

б) нет.

59. Каков срок правовой охраны объектов ноу-хау?

а) 5 лет;

б) 10 лет;

с) бессрочно;

д) пока сохраняется конфиденциальность охраняемых сведений.

60. Обязательно ли введение мер конфиденциальности в отношении ноу-хау?

- a) да;
- b) нет.

61. Подлежит ли ответственности Российская Федерация, если ее уполномоченный орган, получивший доступ к секретам производства, допустил разглашение ноу-хау?

- a) да;
- b) нет.

62. Подлежит ли ответственности, установленной законом, лицо, которое использовало секрет производства, но не знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно?

- a) подлежит ответственности;
- b) **не подлежит ответственности.**

63. Какую ответственность несет работник, который в связи с исполнением трудовых обязанностей получил доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, обладателем которой является работодатель, в случае умышленного или неосторожного разглашения этой информации при отсутствии в действиях такого работника состава преступления?

- a) несет гражданско-правовую ответственность;
- b) несет административную ответственность;
- c) **несет дисциплинарную ответственность.**

64. Может ли быть объектом ноу-хау технический способ производства, обладающий всеми признаками патентоспособности?

- a) да;
- b) нет.

65. Может ли быть объектом ноу-хау техническое решение, обладающее всеми признаками секретного изобретения?

- a) да;
- b) нет.

66. Может ли Роспатент самостоятельно принять решение о засекречивании заявки на изобретение, поданной в обычном порядке, если установит, что такая заявка содержит секретные сведения?

- a) да;
- b) нет.

67. Подлежит ли регистрации лицензионный договор на использование секретного изобретения?

- a) да;

b) нет.

68. Является ли нарушением исключительного права обладателя патента на секретное изобретение использование секретного изобретения лицом, которое не знало и не могло на законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение?

a) да;

b) **нет.**

69. Правообладателем товарного знака может быть:

a) любое юридическое лицо и физическое лицо;

b) **коммерческая организация и индивидуальный предприниматель;**

c) индивидуальный предприниматель;

d) любое юридическое лицо и индивидуальный предприниматель.

70. Товарный знак используется:

a) для подтверждения подлинности товаров;

b) для рекламы товаров;

c) **для индивидуализации товаров.**

71. Право на использование товарного знака переходит:

a) с момента подписания договора;

b) с момента подписания соответствующего акта;

c) **с даты государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору.**

72. Фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания:

a) не охраняется;

b) охраняется в зависимости от наличия государственной регистрации права на товарный знак;

c) **охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания;**

d) нет правильных ответов.

73. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

a) **характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;**

b) служащих для индивидуализации товаров юридических лиц;

c) служащих для индивидуализации товаров индивидуальных предпринимателей.

74. Знак охраны товарного знака состоит:

а) из сочетания латинских букв «Т» и «М»; «ТМ»;

б) латинской буквы «R» в окружности;

с) латинской буквы «С» в окружности, имени (наименования) обладателя исключительного права и года первого опубликования фонограммы;

д) латинской буквы «К» в окружности, имени (наименования) обладателя исключительного права и года первого опубликования фонограммы;

е) нет правильных ответов.

Вопросы для подготовки к зачету

1. Понятие интеллектуальной собственности, объекты охраны.
2. Интеллектуальное право: понятие, задачи (функции), правовые институты.
3. Источники гражданско-правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности.
4. Понятие и содержание исключительного права и его признаки.
5. Субъекты права интеллектуальной собственности и их характеристика.
6. Распоряжение исключительным правом путем отчуждения права.
7. Распоряжение исключительным правом путем заключения лицензионного договора.
8. Защита интеллектуальных прав: субъекты, форма, способы защиты исключительного и личных неимущественных прав, ответственность за нарушение.
9. Понятие и принципы авторского права.
10. Источники авторского права.
11. Международно-правовая охрана авторских прав.
12. Объекты авторского права. Основания возникновения, охраняемые и неохранные элементы, объекты, на которые авторские права не распространяются.
13. Виды объектов авторского права и их классификация. Способы создания произведений, специальное правовое регулирование отдельных видов произведений.
14. Произведения, не являющиеся объектами авторского права.
15. Субъекты авторского права и их характеристика. Соавторство.
16. Правовое положение организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами.
17. Личные неимущественные права автора и их характеристика.
18. Исключительное право на произведение и другие имущественные права, их характеристика.
19. Особенности правового статуса работодателей, правопреемников и других лиц как субъектов авторских прав.
20. Формы реализации права автора на вознаграждение.
21. Свободное использование произведений: условия, случаи.

22. Срок действия авторского права.
23. Особенности договоров о передаче авторских прав.
24. Понятие, формы и способы защиты авторских прав.
25. Особенности правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных.
26. Понятие и содержание прав, смежных с авторскими.
27. Источники смежных прав.
28. Объекты смежных прав.
29. Субъекты смежных прав.
30. Право на исполнение и его характеристика.
31. Право на фонограмму и его характеристика.
32. Право организаций эфирного и кабельного вещания.
33. Право изготовителя базы данных.
34. Право публикатора.
35. Свободное использование объектов смежных прав.
36. Срок действия смежных прав.
37. Особенности защиты смежных прав.
38. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав.
39. Понятие, функции и принципы патентного права.
40. Источники патентного права. Международные договоры.
41. Понятие и значение патента. Приоритет.
42. Международное и евразийское патентование.
43. Объекты патентных прав.
44. Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты, не являющиеся изобретениями.
45. Понятие и условия патентоспособности полезной модели. Объекты, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели.
46. Понятие и условия патентоспособности промышленного образца. Объекты, которым не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца.
47. Субъекты патентного права и их характеристика.
48. Патентные права и их характеристика.
49. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
50. Ограничения патентных прав.
51. Сроки действия на изобретение, полезную модель и промышленный образец.
52. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец.
53. Получение патента: этапы и их содержание.
54. Особенности защиты прав авторов и патентообладателей.
55. Прекращение и восстановление действия патента.
56. Защита прав авторов и патентообладателей. Ответственность за нарушение прав авторов и патентообладателей.

57. Право на селекционное достижение: объекты, условия охраноспособности, субъекты и характеристика их прав.

58. Право на топологию интегральной микросхемы: понятие, условия правовой охраны, автор топологии и характеристика его прав.

59. Право на секрет производства (ноу-хау): понятие ноу-хау, характеристика, ответственность за нарушение.

60. Право на фирменное наименование: понятие фирменного наименования, принципы правовой охраны, требования к фирменному наименованию, субъекты права на фирменное наименование, момент возникновения и прекращения права.

61. Понятие и виды товарных знаков (знаков обслуживания). Обозначения, регистрация которых не допускается в качестве товарных знаков.

62. Исключительное право на товарный знак, срок его действия, случаи прекращения.

63. Государственная регистрация товарного знака и ее этапы. Конвенционный и выставочный приоритет.

64. Распоряжение исключительным правом на товарный знак.

65. Признание правовой охраны товарного знака недействительной. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака.

66. Особенности защиты права на товарный знак.

67. Ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак.

68. Право на наименование места происхождения товара.

69. Государственная регистрация наименования места происхождения товара, этапы и их характеристика.

70. Прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара.

71. Использование наименования места происхождения товара.

72. Особенности защиты права на наименование места происхождения товара.

73. Географическое указание: понятие, условия регистрации, отличие от наименования места происхождения товара.

74. Исключительное право на географическое указание.

75. Порядок государственной регистрации географического указания.

76. Право на коммерческое обозначение: понятие коммерческого обозначения, субъекты права на коммерческое обозначение и их права.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты и судебная практика:

Библиотека Университета имени О.Е. Кутафина содержит все рекомендуемые нормативные акты, которые находятся в СПС «КонсультантПлюс» в читальном зале Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА).

Все рекомендуемые судебные акты опубликованы в СПС «Консультант-Плюс», которая размещена в читальном зале Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

1. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (Заключена в г. Берне 09.09.1886) (с изм. от 28.09.1979).
2. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Заключена в г. Стокгольме 14.07.1967) (с изм. от 02.10.1979)
3. Всемирная конвенция об авторском праве (Вместе с «Декларацией, относящейся к статье XVII», «Резолюцией, относящейся к статье XI», <Дополнительными протоколами 1, 2, 3>) (Заключена в г. Женеве 6.09.1952).
4. Договор ВОИС по авторскому праву (Вместе с «Согласованными заявлениями в отношении Договора ВОИС по авторскому праву») (Принят 20.12.1996 Дипломатической конференцией).
5. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (Заключена в г. Женеве 29.10.1971).
6. Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Заключена в г. Риме 26.10.1961).
7. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (Вместе с «Согласованными заявлениями в отношении Договора...») (Принят 20.12.1996 Дипломатической конференцией) (Женева, 1996 г.).
8. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. (ТРИПС/TRIPS) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994).
9. Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в г. Париже 20.03.1883) (с изм. от 02.10.1979).
10. Договор о патентной кооперации (Подписан в г. Вашингтоне 19.06.1970).
11. Евразийская патентная конвенция (Заключена в г. Москве 09.09.1994).
12. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (Заключено в г. Мадриде 14.04.1891) (с изм. и доп. от 14.07.1967).
13. Мадридское соглашение о санкциях за ложные и неправильные обозначения происхождения изделий (Заключено в г. Мадриде 14.04.1891) (с изм. и доп. от 31.10.1958).
14. Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (Заключено в г. Ницце 15.06.1957) (с изм. от 28.09.1979).
15. Договор о регистрации товарных знаков (TRT) (Вместе с «Инструкцией к Договору...», «Таблицей пошлин») (Подписан в г. Вене 12.06.1973).
16. Договор о патентной кооперации (Подписан в г. Вашингтоне 19.06.1970).
17. Инструкция к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам (Вместе с <Типовыми международными бланками заявки на регистрацию знака, доверенности, свидетельства и документа о передаче права, заявлений о внесении записи об изменении имени и/или адреса, владельца, об исправлении ошибки, о продлении регистрации, о внесении записи о регистрации, выдаче, изменении, аннулировании лицензии>) (Принята в г. Сингапуре 27.03.2006 на

Дипломатической конференции по принятию Пересмотренного договора о законах по товарным знакам).

18. Акт 1991 года Международной конвенции по охране селекционных достижений. (Подписан в г. Женеве 19.03.1991).

19. Лиссабонское соглашение о защите указаний места происхождения изделий и их международной регистрации от 31 октября 1958 г. (пересмотренное в Стокгольме 14 июля 1967 г.)

20. Конституция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года).

21. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.

22. О ратификации Евразийской патентной конвенции. Федеральный закон от 01.06.1995 № 85-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.05.1995) (Москва, 1994 г.).

23. О присоединении Российской Федерации к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений в редакции 1971 года, Всемирной конвенции об авторском праве в редакции 1971 года и Дополнительным протоколам 1 и 2, Конвенции 1971 года об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм. Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1224.

24. О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков. (Подписан в г. Мадриде 28.06.1989). Постановление Правительства РФ от 19.12.1996 № 1503

25. О присоединении к Договору Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам, принятому Дипломатической конференцией по некоторым вопросам авторского права и смежных прав в г. Женеве 20 декабря 1996 г. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2008 № 998-р.

26. О присоединении Российской Федерации к Договору Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву, принятому Дипломатической конференцией по некоторым вопросам авторского права и смежных прав в г. Женеве 20 декабря 1996 года. Распоряжение Правительства РФ от 21.07.2008 № 1052-р.

27. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. — М.: Норма, 2014.

28. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный) (Горленко С.А., Калятин В.О., Кирий Л.Л. и др./ отв. ред. Л.А. Трахтенгрэнц) Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016.

Судебная практика, документы президиума Суда по интеллектуальным правам

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П «По

делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» – СПС КонсультантПлюс.

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ» – СПС КонсультантПлюс.

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» – СПС КонсультантПлюс.

4. Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 3 (2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.10.2016). – СПС КонсультантПлюс.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» – СПС КонсультантПлюс.

6. Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных, утвержденный постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2021 № СП-21/26.

7. Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пункта 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (утв. 02.10.2020).

8. Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (утв. 20.02.2020).

9. Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с использованием географических названий при регистрации товарных знаков (утв. 12.09.2019).

10. Информационная справка, подготовленная по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации, по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о служебных результатах интеллектуальной деятельности (утв. 10.08.2018).

11. Информационная справка, подготовленная по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по некоторым вопросам, возникающим при оценке доказательств, содержащих информацию, размещенную в сети «Интернет» (утв. 14.09.2017).

Основная литература:

1. Право интеллектуальной собственности : учебник для вузов / Л. А. Новоселова [и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 300 с. – ISBN 978-5-534-15281-4. – URL: <https://www.ura.it.ru/bcode/511284> (дата обращения: 21.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный
2. Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое регулирование : учебное пособие для вузов / И. А. Блинец [и др.] ; под редакцией И. А. Блинеца, В. А. Зимина ; отв. ред. Г. И. Тыцкая. – Москва : Юрайт, 2023. – 252 с. – ISBN 978-5-534-05063-9. – URL: <https://www.ura.it.ru/bcode/515150> (дата обращения: 21.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный
3. Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности : учебник для вузов. – 11-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 577 с. – ISBN 978-5-534-15292-0. – URL: <https://www.ura.it.ru/bcode/520458> (дата обращения: 21.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

Дополнительная литература:

1. Зенин И. А. Гражданское право. Общая часть : учебник для вузов / И. А. Зенин. – 19-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 489 с. – ISBN 978-5-534-10046-4. – URL: <https://www.ura.it.ru/bcode/512396> (дата обращения: 21.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный
2. Зенин И. А. Гражданское право. Особенная часть : учебник для вузов. – 19-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 295 с. – ISBN 978-5-534-10048-8. – URL: <https://www.ura.it.ru/bcode/512397> (дата обращения: 21.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный
3. Иски и судебные решения : сборник статей / Исследовательский центр частного права ; рук. авт. колл. и отв. ред. М.А. Рожкова. – Москва : Статут, 2009. – 363 с. – ISBN 978-5-8354-0522-0. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/184027> (дата обращения: 21.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный
4. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / Л.А. Новоселова [и др.] ; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. – Москва : Норма, 2014. – 480 с. – ISBN 978-5-91768-489-5. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/454471> (дата обращения: 21.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

5. Новоселова, Л. А. Права на товарный знак : монография / отв. ред. Новоселова. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. – 144 с. – ISBN 978-5-91768-739-1. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/2018246> (дата обращения: 21.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

6. Новоселова Л.А. Правоприменительные аспекты определения размера компенсации как способа защиты в праве интеллектуальной собственности. – Текст : электронный // Закон. – 2014. – № 5. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 21.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

7. Новоселова Л.А. Создание результата интеллектуальной деятельности как порожающий юридический факт. – Текст : электронный // Российский судья. – 2016. – N 5. – С. 8-12. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 21.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

8. Новоселова Л. А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования : монография / Новоселова Л.А., Рожкова М.А. – М. : Юр.Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 128 с. – ISBN 978-5-91768-468-0. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/520775> (дата обращения: 21.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

9. Право интеллектуальной собственности : учебник и практикум для вузов / Е. А. Позднякова [и др.] ; под общей редакцией Е. А. Поздняковой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 408 с. – ISBN 978-5-534-16576-0. – URL: <https://urait.ru/bcode/531314> (дата обращения: 21.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

10. Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. I : Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е. А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М. : Статут, 2015. – 958 с. – URL: <http://znanium.com/catalog/product/501783> (дата обращения: 21.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

11. Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: основные аспекты охраны и защиты : учеб. пособие. – М. : Проспект, 2015. – 242 с. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/27633> (дата обращения: 21.06.2023). – Режим доступа : [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#). – Текст : электронный

12. Щербак, Н. В. Право интеллектуальной собственности: общее учение. Авторское право и смежные права : учебное пособие для вузов / Н. В. Щербак. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 342 с. – ISBN 978-5-534-15768-0. – URL: <https://urait.ru/bcode/509652> (дата обращения:

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания лично-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры:
----	----------------	-----------	---	---

				- № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02. 03. 2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 15.03.2022 г. № 22021712 от 09.03.2022 г. 20.03 2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	Консультант-Плюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	Сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», sublicензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), sublicензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	Сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», sublicензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), sublicензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	<u>Национальная электронная библиотека (НЭБ)</u>	Сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023 г. (безвозмездный)

5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	Сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	Сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	Сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры:
----	-----------------	-----------	---	--

				- № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.

4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, за- действованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реали-
зации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензиро- вания
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,

- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.